

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. JANCEN EDGAR HERRAN GALAVIZ EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DENOMINADA "DESARROLLO HUMANO ASPACT, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL PRESTADOR" Y POR OTRA PARTE EL C. SANTIAGO PADILLA CAMARA, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DENOMINADA "FRUTSEC, S.A. DE C.V.", EN LO SUCESIVO "EL PRESTATARIO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

A. DECLARA "EL PRESTADOR", MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL:

1. Ser una Sociedad Mercantil correctamente constituida bajo las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Póliza número **1,585 (MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO)** de fecha del 28 de enero del año 2021, y pasada ante la fe del Licenciado **Carlos Enrique Horner Villaseñor**, Corredor Público número 17 de la Plaza del Estado de Jalisco.
2. Que el C. **JANCEN EDGAR HERRAN GALAVIZ** cuenta con las facultades necesarias y suficientes para llevar a cabo el presente acto jurídico, tal y como lo hace constar con la Póliza número **1,552 (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS)** con fecha del 19 de junio del año 2024, pasada ante la fe del Licenciado **Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez**, Corredor Público número 02 de la Plaza del Estado de Jalisco.
3. Estar debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **DHA210128SA6 ("D", "H", "A", DOS, UNO, CERO, UNO, DOS, OCHO, "S", "A", SEIS).**
4. Que su domicilio para cualquier controversia derivada del presente contrato es el ubicado en la Calle Colomos, número 2604, en la Colonia Providencia 2da sección, C.P 44630, en Guadalajara, Jalisco.

B. DECLARA "EL PRESTATARIO", MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL:

1. Ser una Sociedad Mercantil correctamente constituida bajo las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **32,379 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE)**, con fecha del 30 de abril del año 2021, otorgada ante la de del Licenciado **Hernán Gascón Hernández**, Notario Público titular número 36 de Guadalajara, Jalisco.
2. Que el C. **SANTIAGO PADILLA CAMARA** cuenta con las facultades suficientes para llevar a cabo el acto jurídico objeto de este instrumento, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **3,876 (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y**

SEIS), de fecha del 28 de julio del año 2021, y que estas no le han sido revocadas ni modificadas de ninguna forma.

3. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **FRU210504EY0 ("F", "R", "U", DOS, UNO, CERO, CINCO, CERO, CUATRO, "E", "Y", CERO).**
4. Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Ciprés número 2180, en la Colonia del Fresno, 1ra sección, C.P 44900, de Guadalajara, Jalisco.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO. - El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios profesionales de:

- **SERVICIOS CONTABLES Y DE AUDITORIA.**
- **INTERMEDIACIÓN MERCANTIL.**
- **CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN.**
- **SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD EN SERVICIOS.**
- **DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES.**
- **ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS.**
- **RECLUTAMIENTO , ACERCAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL.**
- **GESTORÍA LEGAL.**
- **ASESORÍA ESTRATÉGICA FINANCIERA.**
- **SERVICIOS LEGALES DE SEGUIMIENTO A COBRO DE DEUDAS**
- **DESARROLLO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GESTIÓN COMERCIAL.**
- **DESTRUCCION DOCUMENTOS ARCHIVO MUERTO.**
- **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE REGISTRO DEL PERSONAL E INCIDENCIAS ANTE EL SEGURO SOCIAL.**
- **ESTUDIOS DE PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA.**
- **ASESORIA EN RECURSOS HUMANOS.**
- **SERVICIOS LEGALES.**
- **SERVICIO DE MONITOREO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**
- **RECLUTAMIENTO DE PERSONAL**
- **ESTUDIOS IMPLEMENTACION DE PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA.**

- AUDITORIA DE PROCESOS.
- INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.

Estos serán proporcionados por "EL PRESTADOR" a "EL PRESTATARIO", de acuerdo con las necesidades y requisitos que "EL PRESTATARIO" determine durante la vigencia de este contrato.

SEGUNDA. - DURACIÓN . - Este contrato tendrá una vigencia de **01 año**, iniciando el día **09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024** y concluyendo el día **09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**, salvo que sea renovado de mutuo acuerdo entre las partes o cancelado anticipadamente conforme a las cláusulas de terminación establecidas en este contrato.

TERCERA. - OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR":

"EL PRESTADOR" se compromete a:

1. Prestar los servicios descritos en la Cláusula Primera con la debida diligencia, profesionalismo y en estricto cumplimiento de los plazos y especificaciones acordadas con "EL PRESTATARIO".
2. Utilizar los medios y recursos adecuados para la ejecución de los servicios, de acuerdo con las mejores prácticas profesionales.
3. Proveer toda la información y documentación que sea razonablemente solicitada por "EL PRESTATARIO" en relación con la ejecución de los servicios.
4. Mantener en estricta confidencialidad toda la información de carácter confidencial que reciba de "EL PRESTATARIO" y/o que surja durante la ejecución de los servicios, obligándose a no divulgarla a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de "EL PRESTATARIO".
5. Responder por los resultados obtenidos en la prestación de los servicios y hacer los ajustes o correcciones necesarias en caso de que "EL PRESTATARIO" lo considere pertinente.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE "EL PRESTATARIO":

"EL PRESTATARIO" se compromete a:

1. Proveer a "EL PRESTADOR" de toda la información y documentación necesaria para que el Prestador pueda cumplir con los servicios contratados.

2. Pagar a **"EL PRESTADOR"** el monto acordado por los servicios prestados, conforme a los términos establecidos en el presente acuerdo de voluntades.
3. Facilitar las condiciones necesarias para que **"EL PRESTADOR"** realice los servicios en el tiempo, lugar y forma convenida.
4. Cumplir con los términos y condiciones acordados en este contrato, incluyendo, pero no limitándose a, las fechas de entrega y las especificaciones de los servicios solicitados.

QUINTA. - REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO. - Como contraprestación por los servicios profesionales objeto del presente contrato, **"EL PRESTATARIO"** se compromete a pagar a **"EL PRESTADOR"**, más el IVA correspondiente, si aplica.

En caso de que alguna de las partes no cumpla con el pago en los términos establecidos, **"EL PRESTADOR"** podrá suspender la prestación de los servicios hasta que se realice el pago correspondiente, sin que ello dé lugar a responsabilidad alguna para **"EL PRESTADOR"**.

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD. - **"EL PRESTADOR"** se obliga a mantener la confidencialidad respecto a toda la información, documentación, datos, materiales y cualquier otro tipo de conocimiento o hecho que le sea proporcionado por **"EL PRESTATARIO"**, o que se derive de la relación contractual, durante la vigencia del presente contrato y por un plazo de los años establecidos por ambas partes.

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL. - Los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de los servicios prestados por **"EL PRESTADOR"** serán propiedad exclusiva de **"EL PRESTATARIO"**, salvo que se acuerde lo contrario por escrito.

"EL PRESTADOR" cede, por este medio, a **"EL PRESTATARIO"** todos los derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad intelectual que puedan derivarse del trabajo realizado durante la vigencia de este contrato.

OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

1. **"EL PRESTADOR"** podrá rescindir este contrato de manera anticipada, en cualquier momento, mediante notificación por escrito a **"EL PRESTADOR"**, en caso de que se presente alguna de las siguientes causas:

- a) Incumplimiento sustancial de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente contrato.
- b) Insolvencia o quiebra de **"EL PRESTADOR"**.

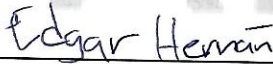
2. **"EL PRESTADOR"** podrá rescindir este contrato si **"EL PRESTATARIO"** no cumple con el pago oportuno de los servicios prestados, según los términos establecidos en este contrato.
3. En caso de rescisión anticipada, ambas partes deberán cumplir con sus obligaciones pendientes hasta la fecha de la rescisión, y **"EL PRESTATARIO"** pagará a **"EL PRESTADOR"** por los servicios ya prestados hasta esa fecha.

NOVENA. RESPONSABILIDAD. - **"EL PRESTADOR"** será responsable de cualquier daño directo o indirecto que cause a **"EL PRESTATARIO"** debido a su negligencia, omisiones, errores o cualquier otra falta relacionada con la prestación de los servicios. **"EL PRESTATARIO"**, por su parte, será responsable de los daños que cause a **"EL PRESTADOR"** debido al incumplimiento de las obligaciones establecidas en este contrato.

DÉCIMA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. - En caso de cualquier controversia o desacuerdo derivado de la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes se comprometen a resolverlo de manera amistosa. Si no se llegara a un acuerdo, las partes se someterán a los tribunales competentes Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo firman en dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha al inicio indicados.

"EL PRESTADOR"



JANCEN EDGAR HERRAN GALAVIZ
En Representación de
DESARROLLO HUMANO ASPACT, S.A. DE C.V.

"EL PRESTATARIO"



SANTIAGO PADILLA CAMARA
En Representación de
FRUTSEC, S.A. DE C.V.

